

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1368/2530

นาง ปราณี จันทร แสง
นาง ทองคำ ทอง กัญชร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินที่จำเลยขายฝากให้แก่โจทก์ระหว่างพิจารณาคู่ความแถลงว่าคดีตกลงกันได้ ฝ่ายจำเลยจะหาเงินมาซื้อที่ดินและบ้านพิพาทคืนภายในเวลา 2 เดือน แล้วโจทก์จะถอน ฟ้องแต่เมื่อจำเลยไม่ชำระเงินภายในกำหนด โจทก์แถลงว่านัดนี้จะไม่ให้เวลาจำเลยอีก ถือได้ว่าโจทก์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานและพิพากษาขับไล่จำเลย จึงไม่ชอบ ศาลจะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขายฝากที่ดินพร้อมบ้าน 1 หลังให้โจทก์มีกำหนดไถ่ถอนภายในเวลา 2 ปี เมื่อครบกำหนดจำเลยไม่ไถ่ถอน จึงฟ้องบังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากบ้านและที่ดินดังกล่าว

จำเลยให้การว่า จำเลยขายฝากที่ดินและบ้านให้แก่โจทก์โดยมิได้รับความยินยอมจากสามีของจำเลย และการจดทะเบียนขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางการจํานองทั้งโจทก์มิได้บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาคู่ความแถลงว่าตกลงกันได้ ฝ่ายจำเลยจะหาเงินมาซื้อที่ดิน และบ้านพิพาทคืนโดยจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์ทั้งหมด 80,000 บาท ภายใน 2 เดือนแล้วโจทก์จะถอนฟ้อง แต่จำเลยไม่ชำระภายในกำหนด โจทก์แถลงนัดนี้จะไม่ให้เวลาจำเลยอีก

ศาลชั้นต้นให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาให้ดจำเลยและบริวารออกจากที่พิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่คู่ความแถลงว่าตกลงกันได้ ฝ่ายจำเลยจะหาเงินมาซื้อที่ดินและบ้านพิพาทคืน โดยจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์ทั้งหมด 80,000 บาท ภายในเวลา 2 เดือน แล้วโจทก์จะถอนฟ้องคดีนี้ แต่เมื่อจำเลยไม่ชำระเงินภายในกำหนดโจทก์แถลงว่านัดนี้จะไม่ให้เวลาจำเลยอีก ถือว่าโจทก์บอกเลิกข้อตกลงดังกล่าวแล้วตั้งนั้นการที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานและพิพากษาขับไล่จำเลย จึงไม่ชอบศาลจะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟ้องไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้คู่ความความตกลงกันในประเด็นแห่งคดี ซึ่งข้อตกลงนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และศาลได้จดยางงานแสดงข้อความแห่งข้อตกลงเหล่านั้นไว้ เพราะได้ตกลงกันต่อหน้าศาล แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 138 เนื่องจากคู่ความมิได้ขอให้ศาลพิพากษาไปตามข้อตกลงนั้นและข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นคำทำเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเท็จจริงตามที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน ดังนั้นหากฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นอีกฝ่ายจะขอให้ศาลบังคับคดีหรือพิพากษาให้ฝ่ายที่ผิดข้อตกลงแพ้คดีทันทีไม่ได้ ศาลก็ต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป มีผลไม่แตกต่างกับการตกลงกันเองนอกศาล. ทองธารเหลือเรื่องรอง.